Учредительный документ юридического лица ОГРН 1247700572173 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 26.08.2024 за ГРН 1247700572173

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием учредителей Московской коллегии адвокатов «М-Партнерс» (М-Партнеры)
(Протокол № б/н от 04.07.2024)

Председатель Коллегии
_____ Беспалова Е.С.

Устав
Московской коллегии адвокатов
«М-Партнерс» (М-Партнеры)

редакция № 1

г. Москва – 2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Московская коллегия адвокатов «М-Партнерс» (М-Партнеры) (далее – «Коллегия») учреждена ее учредителями на основе Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", Федерального закона "О некоммерческих организациях" и настоящего Устава и договора об учреждении коллегии адвокатов.

1.2. Коллегия является некоммерческой организацией, учрежденной лицами, являющимися членами одной адвокатской палаты, имеющими статус адвокатов, сведения о которых внесены в региональный реестр адвокатов города Москвы, для содействия ее членам в осуществлении ими профессиональной деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.

Коллегия является некоммерческой организацией, основанной на членстве и действующей на основании настоящего Устава, утверждаемого ее учредителями. В числе учредителей Коллегии адвокатов должно быть не менее двух адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее трех лет. Учредители Коллегии заключают между собой договор об учреждении коллегии адвокатов, определяющий порядок совместной деятельности по ее учреждению и условия передачи ими коллегии адвокатов своего имущества.

1.3. Коллегия осуществляет адвокатскую деятельность – квалифицированную юридическую помощь, оказываемую на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном Конституций Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", Уставом и Договором об учреждении коллегии адвокатов, физическим и юридическим лицам (доверителям) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

Коллегия не имеет своей целью извлечение прибыли в качестве основного вида деятельности.

1.4. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения Коллегией и ее (учредителями) членами.

1.5. Коллегия учреждается на неограниченный срок (бессрочно).

1.6. Коллегия действует на основе принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов.

1.7. Коллегия имеет следующие наименования:

- полное наименование на русском языке: Московская коллегия адвокатов «М-Партнерс» (М-Партнеры);
- сокращенное наименование на русском языке: Московская коллегия адвокатов «М-Партнерс» (М-Партнеры);

1.8. Место нахождения Коллегии: Российская Федерация, город Москва.

1.9. Коллегия на момент регистрации не имеет филиалов.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС КОЛЛЕГИИ

2.1. Коллегия приобретает права юридического лица с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке.

2.2. Коллегия обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Коллегия имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Имущество, внесенное учредителями (членами) Коллегии в качестве вкладов, принадлежит ей на праве собственности. Члены Коллегии не отвечают по ее обязательствам, Коллегия не отвечает по обязательствам своих членов.

2.5. Коллегия имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском языке с указанием на субъект Российской Федерации, на территории которого оно зарегистрировано. Коллегия имеет штампы, бланки со своим наименованием, может иметь

собственную эмблему, символику (знак отличия) и иные средства идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Коллегия вправе создавать другие организации, вступать в союзы, ассоциации.

2.7. Коллегия, являясь профессиональным образованием адвокатов, не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления.

2.8. Вмешательство в деятельность Коллегии государственных, общественных или иных органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством, в пределах их компетенции, не допускается.

2.9. Коллегия вправе вступать в отношения с российскими и иностранными органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими организациями для сотрудничества.

2.10. Коллегия вправе участвовать в научном, профессиональном, международном обмене опытом, в научных, профессиональных конференциях, симпозиумах, круглых столах.

2.11. Коллегия вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям ее создания.

2.12. Коллегия является налоговым агентом адвокатов, являющихся ее членами, по доходам, полученным ими в связи с осуществлением адвокатской деятельности, а также их представителем по расчетам с доверителями и третьими лицами.

2.13. Коллегия несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей налогового агента или представителя.

2.14. Коллегия вправе создавать филиалы на всей территории Российской Федерации, а также на территории иностранного государства, если это предусмотрено законодательством иностранного государства.

2.15. Коллегия в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (финансово-хозяйственных, управленческих, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение.

2.16. Коллегия обязана:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также положения Устава;

- вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках поступлений от иностранных источников, и доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках иных поступлений;

- в случаях, в порядке (в том числе в сроки) и в составе (объеме), предусмотренных законодательством Российской Федерации, раскрывать (в том числе размещать в сети Интернет и (или) публиковать в средствах массовой информации) и (или) представлять отчетность и (или) иные документы (информацию), связанные со своей деятельностью, компетентным государственным органам и (или) иным лицам;

- хранить следующие документы: устав и внесенные в него изменения; протоколы общих собраний учредителей (членов) Коллегии, в том числе связанных с созданием Коллегии; документы, подтверждающие государственную регистрацию; документы, подтверждающие права Коллегии на имущество, находящееся на ее балансе; внутренние документы; положение о филиалах, протоколы общих собраний и заседаний исполнительных органов; распорядительные и деловые документы органов управления; бухгалтерскую и статистическую документацию; документы и заключения ревизионных и контролирующих органов;

- уведомлять адвокатскую палату об изменениях состава адвокатов - членов Коллегии;

- уведомлять о создании или закрытии филиала Коллегии путем направления заказным письмом уведомления в совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого учреждена Коллегия, а также в совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого создан филиал Коллегии;

- уведомлять об учреждении, о реорганизации или о ликвидации Коллегии путем направления заказным письмом уведомления в совет адвокатской палаты, с указанием сведений об адвокатах, осуществляющих в Коллегии адвокатскую деятельность, о месте нахождения Коллегии, о порядке осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между советом адвокатской палаты и Коллегией;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИИ

3.1. Главным предметом деятельности Коллегии является обеспечение организационной поддержки деятельности ее членов (адвокатов), защита их прав и законных интересов, содействие в реализации предъявленных к адвокату требований в рамках существующих законов Российской Федерации, разрешение внешних и внутренних споров и конфликтов, связанных с адвокатской деятельностью членов Коллегии.

3.2. Целями деятельности Коллегии являются:

- объединение лиц, получивших в установленном законом порядке статус адвоката, для создания и организации условий осуществления адвокатами своей профессиональной деятельности и содействия им в выполнении своих профессиональных задач в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и иными законодательными актами Российской Федерации;
- обеспечение принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности и равноправия в интересах членов Коллегии;
- обеспечение интересов членов Коллегии, связанных с профессиональной деятельностью, и их представление в органах государственной власти, местного самоуправления и в других органах и организациях;
- организация обеспечения адвокатов помещением, местом работы, оргтехникой, средствами связи и другими необходимыми для осуществления адвокатской деятельности средствами;
- обеспечение правовой, социальной, профессиональной и личной защищенности членов Коллегии, в т.ч. в области страхования риска профессиональной и имущественной ответственности;
- обеспечение законных профессиональных, социальных и иных связанных с адвокатской деятельностью интересов и прав своих членов;
- обеспечение правильной организации адвокатской деятельности по оказанию юридической помощи гражданам и организациям, в том числе обеспечение единых стандартов по организации адвокатской деятельности членов Коллегии и по оказанию юридической помощи физическим и юридическим лицам, обеспечение доступности юридической помощи для населения, организация дежурств адвокатов для ведения приема граждан и осуществления бесплатной юридической помощи;
- исполнение требований закона об обязательном участии адвокатов в качестве защитников или представителей в уголовном, гражданском, административном судопроизводстве или иных установленных законом случаях по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, а также оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- обеспечение гарантий независимости адвоката;
- содействие в реализации полномочий адвоката при осуществлении профессиональной деятельности;
- повышение правовой культуры, организация правового просвещения и распространение правовых знаний среди своих членов, в том числе организация проведения семинаров, лекций и занятий, участие в научно-публицистической и издательской деятельности;
- повышение профессиональной подготовки адвокатов;
- осуществление научной, преподавательской и научно-методической работы по анализу и обобщению законодательства и судебно-следственной практики;
- передача положительного профессионального опыта по оказанию юридической помощи адвокатами, в том числе обмен опытом работы с адвокатами других адвокатских образований;
- исполнение функций налогового агента членов Коллегии по доходам, полученным ими в связи с осуществлением адвокатской деятельности;
- осуществление функций работодателя для персонала Коллегии, помощников и стажеров адвокатов, в том числе разработка и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка для

персонала Коллегии, контроль за их выполнением, установление режима рабочего времени в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- обеспечение взаимодействия с Адвокатской палатой города Москвы, другими адвокатскими образованиями иными органами и организациями;
- международное сотрудничество с коллегами из зарубежных государств, обмен опытом, участие в международных семинарах, выступления с докладами.

4. ИМУЩЕСТВО КОЛЛЕГИИ. ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1. Коллегия вправе иметь в собственности здания, сооружения, земельные участки, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Коллегия вправе иметь в бессрочном пользовании земельные участки, а также владеть движимым и недвижимым имуществом, необходимым для обеспечения адвокатской деятельности, на других основаниях, предусмотренных законом.

4.2. Коллегия вправе приобретать в собственность, в аренду или в бессрочное пользование жилые и нежилые помещения, земельные участки, транспортные средства, средства связи и коммуникации, юридическую и иную литературу, права на художественные и научные труды.

4.3. Источниками формирования имущества Коллегии являются:

- регулярные и единовременные поступления от членов (вступительные, членские и целевые взносы);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ и услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от использования собственности Коллегии;
- другие, не запрещенные законом источники.

4.4. Коллегия самостоятельно распоряжается имуществом по своему усмотрению.

4.5. Имущество, внесенное учредителями Коллегии в качестве вкладов, принадлежит ей на праве собственности.

4.6. Члены Коллегии не отвечают по обязательствам Коллегии, Коллегия не отвечает по обязательствам своих членов.

4.7. Коллегия отвечает по своим обязательствам тем имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

4.8. Денежные и иные средства, и имущество Коллегии находятся на ее самостоятельном балансе.

4.9. Коллегия вправе по своему усмотрению в соответствии с уставными целями совершать в отношении принадлежащего ей имущества любые не противоречащие закону действия, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; передавать им права владения и пользования имуществом; отдавать его в залог, аренду и распоряжаться имуществом иным образом.

4.10. Для покрытия непредвиденных расходов, потерь и убытков, ликвидации аварийных ситуаций Общее собрание членов Коллегии вправе сформировать резервный фонд, образующийся путем отчислений в размере 5% (пять процентов) от суммы уплаченных членских взносов до достижения им установленной Председателем Коллегии суммы. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.11. В качестве одного из основных средств формирования имущества Коллегии ею устанавливаются следующие виды взносов членов Коллегии:

1) Вступительные взносы - денежные средства и/или имущество, вносимые адвокатами-учредителями при учреждении Коллегии адвокатов и другими адвокатами при их вступлении в Коллегию.

2) Членские взносы - периодические (ежемесячно) вносимые членами Коллегии денежные средства на содержание коллегии (на периодической основе), на содержание аппарата коллегии адвокатов, уплату коммунальных и арендных платежей, а также иные нужды коллегии, обеспечивающие выполнение поставленных перед ней задач.

3) Целевые взносы – единоразовые денежные средства и/или имущество, вносимые членами Коллегии для покрытия непредвиденных расходов, которые могут возникнуть в процессе деятельности Коллегии.

4.12. Вступительный взнос вносится всеми учредителями Коллегии в течение 2 (двух) месяцев с момента государственной регистрации Коллегии. Адвокаты, принятые в Коллегию после ее учреждения, вносят вступительный взнос в течение 2 (двух) месяцев с момента их принятия в Коллегию.

4.13. Вступительные и ежемесячные членские взносы используются на содержание персонала Коллегии и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

4.14. Членские и целевые взносы вносятся всеми членами Коллегии.

4.15. Размер членских и целевых взносов определяется Общим собранием членов Коллегии не чаще двух раз в год.

4.16. Коллегия ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Коллегия предоставляет информацию о своей деятельности Адвокатской палате города Москвы, органам государственной статистики, налоговым органам и иным организациям в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.17. Вступительные, членские и целевые взносы, внесенные членами Коллегии, не подлежат возврату.

5. ЧЛЕНСТВО В КОЛЛЕГИИ

5.1. Членами Коллегии могут быть лица, получившие в установленном законом порядке статус адвоката, желающие работать в Коллегии на условиях, установленных настоящим Уставом и принятые в члены Коллегии решением Общего собрания членов Коллегии, а также внесшие вступительный взнос в установленном размере.

5.2. Учредителями Коллегии могут быть адвокаты, являющиеся членами только одной адвокатской палаты.

5.3. Членство в Коллегии является добровольным. Численность Коллегии неограниченна.

5.4. Адвокат вправе осуществлять свою деятельность только в одном адвокатском образовании.

5.5. Члены Коллегии не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и муниципальные должности.

5.6. Заявление о приеме в члены Коллегии претендент подает Председателю Коллегии. Председатель Коллегии в течение 10 (десяти) календарных дней должен рассмотреть поданное на его имя заявление и проверить подлинность предоставленных претендентом документов и сведений. При необходимости Председатель Коллегии в праве провести предварительное собеседование с претендентом.

5.7. Членами Коллегии могут быть лица, получившие в соответствии с законом статус адвоката, принявшие положения данного Устава и внесшие вступительный взнос в установленном размере.

5.8. Решение о приеме новых членов Коллегии является правом, а не обязанностью Коллегии.

5.9. По истечении срока, указанного в п. 5.6 Устава решение о приеме в члены Коллегии либо об отказе в приеме в члены Коллегии принимается Общим собранием членов адвокатов Коллегии единогласно.

5.10. Для выхода из Коллегии ее член должен подать заявление Председателю Коллегии.

5.11. Заявление о выходе из Коллегии должно быть рассмотрено в течение 10 (десяти) календарных дней.

5.12. Адвокат может быть исключен из членов Коллегии по решению Общего собрания членов Коллегии, принятого единогласно всеми остающимися членами Коллегии (голос исключаемого члена Коллегии при подсчете голосов не учитывается на Общем собрании членов Коллегии) по следующим основаниям:

- при прекращении или приостановлении статуса адвоката;

- при систематическом (более двух раз) невыполнении или ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей и решений органов Коллегии, принятых в пределах их полномочий;

- при систематическом (более трех раз подряд) невыполнении обязательств по уплате членских и целевых взносов;

- если было выявлено, что при приеме в Коллегию адвокатом были представлены недостоверные сведения и документы;

- совершения проступка, порочащего честь и достоинство адвоката или умаляющего авторитет адвокатуры, подтвержденного материалами внутреннего служебного расследования;

- неисполнения либо ненадлежащего исполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем, подтвержденного материалами внутреннего служебного расследования;

- неисполнения решений органов адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции;

- вступления в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в совершении умышленного преступления;

- обнаружившейся невозможности исполнения адвокатом своих обязанностей по состоянию здоровья.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ

6.1. Члены Коллегии имеют право:

- совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве руководителя Коллегии, а также с работой на выборных должностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации, Федеральной палате адвокатов Российской Федерации, общероссийских и международных общественных объединениях адвокатов;
- участвовать в управлении делами Коллегии (избирать и быть избранным в органы управления Коллегией; участвовать и голосовать на Общих собраниях членов Коллегии; выносить вопросы на обсуждение Общих собраний членов Коллегии);
- получать информацию о деятельности Коллегии;
- участвовать в обсуждении всех вопросов деятельности Коллегии;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Коллегии и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- выходить из состава Коллегии по своему усмотрению путем подачи заявление о выходе Председателю Коллегии;
- обращаться в руководящие органы Коллегии по любым вопросам, связанным с ее деятельностью;
- передавать имущество в собственность Коллегии;
- иметь стажеров и помощников.

6.2. Члены Коллегии могут иметь и другие права, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

6.3. Члены Коллегии обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава;
- своевременно и в полном объеме выполнять решения Общего собрания членов Коллегии, имеющие к ним отношение;
- принимать участие в деятельности Коллегии;
- своевременно и в полном объеме вносить вступительные, членские и целевые взносы;
- предоставлять необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Коллегии, информацию;
- заботиться о репутации Коллегии, не совершать действий или бездействия, которые могут причинить вред репутации Коллегии;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Коллегии;
- соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции;

• участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Коллегия не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Коллегии;

• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Коллегия.

6.4. Члены Коллегии могут нести иные обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

7. СТАЖЕР И ПОМОЩНИК АДВОКАТА. РАБОТНИКИ КОЛЛЕГИИ

7.1. Помощник адвоката.

7.1.1. Адвокат вправе иметь помощников.

7.1.2. Помощником может быть лицо, имеющее высшее, незаконченное высшее или среднее юридическое образование.

7.1.3. Лицо, претендующее на должность помощника, представляет документы, подтверждающие наличие высшего, незаконченного высшего или среднего юридического образования, характеристику с места учебы или прежнего места работы, автобиографию, иные документы, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

7.1.4. Помощник не вправе заниматься адвокатской деятельностью и не допускается к самостоятельному ведению дел при производстве дознания, на предварительном следствии, в судах. Он обязан хранить адвокатскую тайну и соблюдать адвокатскую этику.

7.1.5. Помощник осуществляет свою деятельность на основании трудового договора, заключаемого между помощником и Коллегией.

7.1.6. Коллегия может заключить с помощником срочный трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Также Коллегия вправе заключить срочный трудовой договор с помощником, обеспечивающим деятельность одного из адвокатов Коллегии, на время осуществления последним своей профессиональной деятельности в Коллегии.

7.1.7. Социальное страхование помощника адвоката - члена Коллегии осуществляется Коллегией на общих основаниях.

7.1.8. Помощник адвоката вправе заниматься систематизацией нормативного материала, обобщением правоприменительной практики, сбором документов и иных материалов, необходимых адвокату-куратору для исполнения поручений, знакомиться с материалами дел в судах, на предварительном следствии, в других государственных и иных органах и организациях, делать выписки и снимать копии, совместно с адвокатом-куратором принимать участие в судебных заседаниях, следственных действиях, готовить проекты правовых документов, совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством.

7.1.9. Деятельность помощника регулируется Положением о помощнике адвоката, принимаемом Общим собранием членов Коллегии. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Коллегии.

7.2. Стажер адвоката.

7.2.1. Адвокат, имеющий адвокатский статус не менее пяти лет, вправе иметь стажеров.

7.2.2. Стажером адвоката может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование.

7.2.3. При приеме на работу в Коллегию лицо, претендующее на должность стажера, представляет в Коллегию личное заявление, диплом, подтверждающий наличие высшего юридического образования, характеристику с места учебы или прежнего места работы, автобиографию, иные документы, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

7.2.4. Стажер действует под руководством адвоката, выполняя его отдельные поручения.

7.2.5. Стажер не вправе самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью и не допускается к самостоятельному ведению дел при производстве дознания, на предварительном следствии, в судах. Стажер обязан хранить адвокатскую тайну и соблюдать нормы адвокатской этики.

7.2.6. Стажер осуществляет свою деятельность на основании срочного трудового договора, заключаемого между ним и Коллегией.

7.2.7. Коллегия может заключить со стажером срочный трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

7.2.8. Социальное страхование стажера адвоката - члена Коллегии осуществляется Коллегией на общих основаниях.

7.2.9. Лица, зачисленные в состав стажеров, вправе:

- посещать организуемые адвокатским образованием практические занятия;
- участвовать в работе общего собрания адвокатского образования с правом совещательного голоса;
- пользоваться имеющимися в адвокатском образовании правовыми базами данных, специальной литературой, оргтехникой, средствами связи.

7.2.10. Стажер, осуществляя деятельность на основании трудового договора, вправе заниматься систематизацией нормативного материала, обобщением правоприменительной практики, сбором документов и иных материалов, необходимых адвокату-куратору для исполнения поручений, знакомиться с материалами дел в судах, на предварительном следствии, в других государственных и иных органах и организациях, делать выписки и снимать копии, совместно с адвокатом-куратором принимать участие в судебных заседаниях, следственных действиях, готовить проекты правовых документов, совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством.

7.2.11. Деятельность стажера регулируется Положением о стажере адвоката, принимаемом Общим Собранием членов Коллегии. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Коллегии.

7.3. Для зачисления в состав стажеров и помощников претенденты проходят собеседование в Коллегии.

7.4. О приеме помощника или стажера адвоката Председатель Коллегии издает соответствующий приказ, в котором прикрепляет стажера и/или помощника к конкретному адвокату (куратору).

7.5. При приеме на работу в Коллегию стажер и помощник адвоката дают соответствующую подписку о неразглашении адвокатской тайны и невозможности самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью.

7.6. Коллегия осуществляет оплату труда помощника адвоката и стажера адвоката, их социальное страхование и иные финансовые расчеты. Оплата труда помощника и стажера адвоката определяется решением Общего собрания членов Коллегии и не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством. Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством голосов адвокатов.

7.7. Стажер и помощник адвоката осуществляют свою деятельность под руководством адвоката-куратора, выполняя его поручения. С согласия данного адвоката стажер и помощник адвоката могут выполнять поручения других адвокатов. При решении вопроса о приеме помощника и стажера адвоката в Коллегии, а также об их увольнении из Коллегии в обязательном порядке учитывается мнение адвоката, чьими помощником и стажером они являются.

7.8. Не могут претендовать на должность помощника и стажера адвоката лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления, и лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном законом порядке.

7.9. Работники Коллегии.

7.9.1. Коллегия вправе нанимать работников, не являющихся помощниками или стажерами адвокатов, на должности, не связанные с осуществлением адвокатской деятельности.

7.9.2. Работники осуществляют свою деятельность на основании трудового договора, заключаемого между ними и Коллегией, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.9.3. Штатное расписание, рабочий график, условия труда и его оплата определяются Председателем Коллегии в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Коллегия самостоятельно определяет структуру, компетенцию, порядок формирования и срок полномочий своих органов управления, порядок принятия ими решений в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и настоящим Уставом.

8.2. К органам управления Коллегией относятся:

- высший орган управления - Общее собрание членов Коллегии;
- постоянно действующий единоличный исполнительный орган - Председатель Коллегии.

8.3. Основной функцией Общего собрания членов Коллегии является обеспечение соблюдения Коллегией целей, в интересах которых она была создана.

8.4. В Коллегии могут проводиться очередные и внеочередные Общие собрания членов Коллегии.

8.5. Очередное Общее собрание членов Коллегии созывается не реже 1 (одного) раза в год.

8.6. Подготовку повестки дня и организацию проведения Общего собрания членов Коллегии осуществляет Председатель Коллегии.

8.7. Вопросы в повестку дня Общего собрания членов Коллегии могут вноситься любым членом Коллегии Председателю Коллегии не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения Общего собрания членов Коллегии. Вопросы, поступившие позже, в повестку не включаются.

8.8. При необходимости в период между очередными собраниями могут созываться внеочередные собрания.

8.9. Внеочередное собрание может проводиться по инициативе Председателя Коллегии. Также оно может проводиться по требованию членов Коллегии, составляющих не менее 3/4 (три четверти) от общего числа членов Коллегии, путем направления Председателю Коллегии письменного уведомления.

8.10. В уведомлении указывается инициатор (инициаторы) проведения внеочередного собрания и вопросы, внесенные в его повестку.

8.11. Внеочередное собрание должно созываться в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения Председателем Коллегии уведомления.

8.12. Дата, время, место проведения Общего собрания членов Коллегии и его повестка объявляются путем письменного оповещения (заказным письмом, по факсу, телексу, электронной почте, путем вручения под роспись) всех членов Коллегии не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения Общего собрания членов Коллегии Председателем Коллегии.

8.13. Общее собрание членов Коллегии правомочно, если на нем присутствует более половины членов Коллегии.

8.14. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания членов Коллегии собрание переносится. Повторное Общее собрание членов Коллегии с той же повесткой дня должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня принятия решения о перенесении Общего собрания членов Коллегии.

8.15. К компетенции Общего собрания членов Коллегии относится:

8.15.1. Изменение Устава Коллегии, в том числе внесение Изменений в Устав Коллегии, принятие Устава Коллегии в новой редакции.

8.15.2. Определение приоритетных направлений (видов) деятельности Коллегии, принципов формирования и использования имущества Коллегии.

8.15.3. Образование единоличного исполнительного органа Коллегии и досрочное прекращение его полномочий (за исключением избрания при учреждении Коллегии).

8.15.4. Реорганизация и ликвидация Коллегии.

8.15.5. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Коллегии.

8.15.6. Принятие решений об участии Коллегии в других юридических лицах.

8.15.7. Принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса, в случае ликвидации Коллегии, если иное не предусмотрено соответствующим решением суда.

8.15.8. Принятие решений о создании и о ликвидации филиалов, утверждение положений о филиалах, назначение руководителей филиалов и прекращение их полномочий (в том числе досрочное).

8.15.9. Утверждение Положений о помощниках, стажерах адвокатов, а также иных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Коллегии (внутренних документов Коллегии).

8.15.10. Принятие решения о создании Резервного фонда Коллегии.

8.15.11. Принятие решения о приме нового члена или об отказе в приме в члены Коллегии.

8.15.12. Принятие решения об исключении члена Коллегии.

8.15.13. Образование других органов Коллегии и досрочное прекращение их полномочий.

8.15.14. Принятие решения о размере вступительного взноса для новых членов Коллегии, не являющихся ее учредителями, а также решения о размере членских и целевых взносов в Коллегию, размере резервного фонда.

8.15.15. Принятие решения об избрании Ревизионного органа Коллегии (ревизионной комиссии (ревизора));

8.15.16. Принятие решения о назначении аудиторской организации или индивидуального аудитора Коллегии.

8.15.17. Решение иных вопросов в случаях, предусмотренных законом статьей 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации или настоящим Уставом

8.16. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.15.1 - 8.15.4, 8.15.7 – 8.15.9, 8.15.11, 8.15.13 – 8.15.15 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Коллегии.

Решение по вопросу, предусмотренным пп. 8.15.12 настоящего Устава, принимается единогласно всеми оставшимися членами Коллегии (голос исключаемого члена Коллегии при подсчете голосов не учитывается на Общем собрании членов Коллегии).

Решения по остальным вопросам компетенции Общего собрания членами Коллегии принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Коллегии, если действующим законодательством или настоящим Уставом не предусмотрено большее количество голосов.

8.17. Вопросы, составляющие исключительную компетенцию Общего собрания членами Коллегии, не могут быть переданы в компетенцию никакого другого органа управления Коллегии.

8.18. Председатель Общего собрания членов Коллегии избирается решением Общего собрания членов Коллегии (большинством голосов членов Коллегии, присутствующих на заседании Общего собрания членов Коллегии). Секретарь заседания Общего собрания членов Коллегии назначается Председателем Общего собрания членов Коллегии (председательствующим).

8.19. Коллегия не вправе выплачивать вознаграждение членам своих органов управления за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе этого органа.

8.20. Единоличным постоянно действующим исполнительным органом Коллегии является Председатель Коллегии.

8.21. Председатель Коллегии избирается единогласно всеми членами Коллегии на Общем собрании членов Коллегии сроком на 5 (пять) лет. При несоответствии занимаемой должности, невозможности исполнять свои обязанности Председатель Коллегии может быть досрочно переизбран.

8.22. Председатель Коллегии подотчетен Общему собранию членов Коллегии.

8.23. Председатель Коллегии руководит текущей деятельностью Коллегии и организует исполнение решений Общего собрания членов Коллегии.

8.24. Председатель Коллегии вправе без доверенности осуществлять деятельность от имени Коллегии. Приказы и указания, издаваемые Председателем Коллегии, обязательны для всех членов и работников Коллегии.

8.25. Полномочия Председателя Коллегии:

8.25.1. Осуществляет руководство текущей деятельностью Коллегии, принимает решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Коллегии, без доверенности действует от имени Коллегии, представляет ее интересы в различных инстанциях, в отношениях с третьими лицами, юридическими и физическими лицами.

8.25.2. Организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний членов Коллегии и утверждает их повестку дня, в том числе инициирует проведение внеочередного

Общего собрания членов Коллегии, руководит Общим собранием членов Коллегии, своевременно вносит на заседание Общего собрания членов Коллегии необходимые вопросы, готовит материалы для заседаний Общего собрания членов Коллегии, обеспечивает место проведения заседаний Общего собрания членов Коллегии.

8.25.3. Заключает от имени Коллегии сделки, в том числе по распоряжению имуществом Коллегии, совершает иные действия от имени Коллегии.

8.25.4. По требованию Общего собрания членов Коллегии обеспечивает Общему собранию членов Коллегии или любому из его членов доступ ко всем документам Коллегии, в том числе по требованию Общего собрания членов Коллегии или любого из его членов.

8.25.5. Несет ответственность за обеспечение сохранности имущества Коллегии, состояние учета, своевременность и полноту представления отчетности Общему собрания членов Коллегии и компетентным государственным органам, в том числе бухгалтерской и статистической отчетности.

8.25.6. Выдает доверенности на право представительства от имени Коллегии, в том числе доверенности с правом передоверия.

8.25.7. Издает приказы о приеме работников Коллегии, принимает и увольняет сотрудников Коллегии, определяет условия оплаты их труда, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

8.25.8. Обеспечивает исполнение Коллегией бюджетных обязательств, обязательств перед контрагентами Коллегии и ее работниками;

8.25.9. Обеспечивает организацию достоверного и соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации бухгалтерского и налогового учета;

8.25.10. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации или Уставом Коллегии к исключительной компетенции Общего собрания членов Коллегии и иных органов Коллегии.

8.25.11. Принимает и рассматривает заявления претендентов на членство в Коллегии, а также заявления о выходе из состава Коллегии ее членов.

8.25.12. Принимает решения о выходе члена Коллегии из Коллегии ее членов.

8.25.13. Ежегодно представляет Общему собранию членов Коллегии отчет о поступлении и расходовании средств Коллегии.

8.25.14. Осуществляет подготовку и организует работу по повышению квалификации адвокатов, работающих в Коллегии.

8.25.15. Решает иные вопросы, не составляющие исключительную компетенцию других органов управления Коллегии.

8.26. В случае временной невозможности осуществления своих функций Председатель Коллегии вправе назначить временно исполняющего обязанности Председатель Коллегии, срок и полномочия которого определяются приказом Председатель Коллегии. При взаимодействии с третьими лицами временно исполняющий обязанности Председатель Коллегии осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выданной Председателем Коллегии.

8.27. Для проверки и контроля финансово-хозяйственной деятельности Коллегии, контроля соблюдения Устава избирается Ревизионный орган Коллегии (ревизионная комиссия или ревизор). Ревизионный орган Коллегии (ревизионная комиссия или ревизор) избирается Общим собранием членов Коллегии сроком на 5 (пять) лет. Ревизионный орган Коллегии (ревизионная комиссия или ревизор) проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Коллегии не реже одного раза в год, результаты которой в виде отчета предоставляет Общему собранию членов Коллегии на утверждение. Решение об утверждении результатов ревизии принимается большинством голосов всех членов Коллегии.

9. ФИЛИАЛЫ КОЛЛЕГИИ

9.1. Коллегия вправе создавать филиалы на всей территории Российской Федерации, а также на территории иностранного государства, если это предусмотрено законодательством данного иностранного государства.

9.2. Деятельность филиалов осуществляется в соответствии с положениями настоящего Устава и Положением о филиалах.

9.3. Филиалом Коллегии является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Коллегии и осуществляющее все или часть функций Коллегии от ее имени.

9.4. Филиалы осуществляют свою деятельность от имени Коллегии.

9.5. Адвокаты, осуществляющие свою деятельность в филиале Коллегии, являются членами Коллегии. Сведения об адвокатах, осуществляющих свою деятельность в филиалах Коллегии, находящихся на территории Российской Федерации, вносятся в региональный реестр того субъекта Российской Федерации, на территории которого создан филиал Коллегии. Сведения об адвокатах, осуществляющих свою деятельность в филиалах Коллегии, созданных на территории иностранного государства, вносятся в региональный реестр субъекта Российской Федерации, на территории которого учреждена Коллегия.

9.6. Руководитель филиалом и его заместители назначаются Председателем Коллегии.

9.7. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании положений, утвержденных Общим собранием Коллегии.

9.8. Ответственность за деятельность филиала несет Коллегия.

9.9. Филиал наделяется имуществом Коллегии, стоимость которого учитывается на отдельном балансе филиала.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В УСТАВ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

10.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Коллегии и в соответствии с положениями настоящего Устава должно приниматься единогласно всеми членами Коллегии.

10.2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав, приобретают силу с момента их государственной регистрации в установленном законом порядке.

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КОЛЛЕГИИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ОСТАВШЕГОСЯ ПОСЛЕ ЕЕ ЛИКВИДАЦИИ

11.1. Решение о реорганизации Коллегии относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Коллегии и, в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательством Российской Федерации, должно приниматься единогласно всеми членами Коллегии.

11.2. Реорганизация Коллегии может осуществляться путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования с учетом положений действующего законодательства и настоящего Устава.

11.3. Коллегия не может быть преобразована в коммерческую организацию или любую иную некоммерческую организацию, за исключением случаев преобразования ее в адвокатское бюро.

11.4. Коллегия считается реорганизованной с момента государственной регистрации нового юридического лица.

11.5. Коллегия может быть ликвидирована по решению Общего собрания членов Коллегии или по решению суда.

11.6. Решение о ликвидации Коллегии относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Коллегии и, в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательством Российской Федерации, должно приниматься единогласно.

11.7. Члены Коллегии обязаны известить уполномоченный государственный орган о принятии решения о ликвидации Коллегии.

11.8. На Общем собрании членов Коллегии назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор), к которой переходят полномочия по управлению Коллегией. Ликвидационная комиссия от имени Коллегии выступает в суде.

11.9. На Общем собрании членов Коллегии утверждаются промежуточный и окончательный ликвидационные балансы.

11.10. Ликвидация Коллегии считается завершенной, а Коллегия прекратившей существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

11.11. При ликвидации Коллегии оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено законом, направляется в соответствии с учредительными

документами Коллегии на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой Коллегии в соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

11.12. В случае ликвидации Коллегии вступительные, членские и целевые взносы, внесенные членами Коллегии, не подлежат возврату.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Коллегии.

12.2. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу в течение всего срока деятельности Коллегии.

12.3. Ничто в положениях настоящего Устава не может рассматриваться как ограничение независимости адвокатов Коллегии при исполнении ими поручений доверителя и его личной ответственности перед ним.

12.4. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Если по каким-либо причинам одно или несколько положений Устава будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, то это не влечет признания недействительным всего Устава.

Прошито и пронумеровано на 14
(четырнадцать **) листов.**

Учредители:

Беспалова Екатерина Сергеевна

Левин Владимир Дмитриевич

Документ подписан электронной подписью

Дата и время подписания: 2024-08-22 17:16:22
Сертификат: 20526773916760742019816660839214166352O
Владелец: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МОСКВЕ
Казначейство России
Действителен: с 2023-06-29 по 2024-09-21

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать шестого августа две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № **62/137-н/77-2024-50-15**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2970 руб. 00 коп.

Ф.А.Квитко

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 15 (пятнадцать)
листов.
Нотариус